



רשומות

הצעות חוק

ה מ מ ש ל ה

6 במרס 2023

1605

י"ג באדר התשפ"ג

עמוד

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 133), התשפ"ג-2023 160

הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תיקון מס' 133), התשפ"ג-2023

תיקון סעיף 12

1. בפקודת התעבורה¹ (להלן – הפקודה), בסעיף 12, האמור בו יסומן "א" ואחריו יבוא: (ב) הורשע אדם בעבירה המנויה בתוספת השש עשרה, בעניין שימוש בכלי רכב שנקבע לגביו פטור מחובת רישיון נהיגה, לא יהיה זכאי לקבל רישיון נהיגה מכל סוג שהוא אלא בגיל מאוחר בשנה מן הגיל שנקבע לפי סעיף קטן (א) לגבי אותו סוג רישיון, ולא פחות משנה מיום ביצוע העבירה האמורה, לפי המאוחר מביניהם; לעניין סעיף קטן זה, "הורשע" – לרבות קביעה של בית המשפט שהאדם ביצע עבירה, בלא הרשעה.

תיקון סעיף 20

2. בסעיף 20(ג) לפקודה, במקום "וסעיף 16 לא יחול" יבוא "וסעיף 16(א) לא יחול", ובסופו יבוא "ואולם סעיף 16(ב) יחול על העוסק בהוראת נהיגה כאמור, כאילו היה בידו רישיון להוראת נהיגה".

תיקון סעיף 47

3. בסעיף 47(א) לפקודה, בסופו יבוא "או תובע כמשמעותו בסעיף 12(א)(2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש], התשמ"ב-1982², שהוסמך לעניין זה בידי המפקח הכללי של משטרת ישראל".

דברי הסבר

הוראה זו נקבעה בעת שסעיף 16 קבע רק חובת רישיון מאת רשות להוראת נהיגה. מאז נוסף לו סעיף קטן (ב) המגביל את השימוש בטלפון נייד בידי מורה לנהיגה, ואין הצדקה שהוראה זו לא תחול העוסקים בהוראת נהיגה במסגרת בית ספר לנהיגה של צה"ל או משטרת ישראל, שכן הסיכון הבטיחותי הנשקף מכך במסגרתם, וזה, לפיכך מוצע לקבוע כי הפטור של מורי הנהיגה בצה"ל ובמשטרה יצומצם, כך שרק סעיף 16(א) שעניינו חובת רישיון הוראת נהיגה לא יחול, וסעיף 16(ב) שעניינו הגבלות על שימוש בטלפון נייד במהלך שיעורי נהיגה, יחול עליהם.

סעיף 3 סעיף 47 לפקודה קובע כי הסמכות להחליט על פסילה של נהג מלהחזיק רישיון נהיגה, כאשר יש יסוד סביר להניח כי יוגש נגדו כתב אישום בעבירה המנויה בתוספת הרביעית או בעבירה שבעטיה נגרמה תאונת דרכים שבה נהרג אדם, נחבל או נגרם נזק לרכוש, מסורה לקצין משטרה בדרגת מפקח ומעלה. מוצע לאפשר החלטה כאמור גם למי שהוא "תובע" בהגדרתו בחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – חוק סדר הדין הפלילי). אף אם אינו קצין, ובלבד שהוסמך לכך על ידי המפקח הכללי יהיה בכך כדי לאפשר להרחיב את היקף המוסמכים בעניין זה ולכלול בו אנשי משטרה שיש להם ידע והכשרה רלוונטיים לעניין זה, בלי תלות בדרגתם.

סעיף 1 בהחלטת ממשלה מספר 4188 מיום ה' בחשוון התשע"ט (14 באוקטובר 2018), הוחלט כי "גיל הזכאות המזערי לקבלת רישיון נהיגה, יידחה בשנה לעומת הגיל הקבוע בדיון לאותו סוג רישיון נהיגה, או לעומת גיל אותו רוכב, לפי המאוחר מביניהם, למי שהורשע בעבירה של רכיבה על כלים חשמליים שאינם עומדים בתנאים שתקבע רשות הרישוי...". וכי פקודת התעבורה (להלן – הפקודה) תתוקן בעניין זה, בתיאום עם המשרד לביטחון הפנים ומשרד המשפטים.

בהתאם להחלטת ממשלה זו, מוצע לקבוע הוראה בסעיף 12 לפקודת התעבורה, ולפיה גיל קבלת רישיונות הנהיגה יידחה בשנה למי שהורשע או שנקבע לגביו כי ביצע עבירה אף בלי הרשעה. הוראה כאמור תוחל על כלי רכב שלגביו נקבע בהוראות לפי הפקודה כי הנהיגה בו פטורה מחובת רישיון נהיגה. קבוצה זו כוללת אופניים חשמליים, גליגנוע, רכיניוע ועוד, שביצועה לגביהם עבירה המנויה בתוספת השש עשרה, כפי שיפורט להלן.

סעיף 2 בסעיף 20(ג) לפקודה נקבע כי סעיף 16 לפקודה שעניינו אסדרת העיסוק בהוראת נהיגה, לא חל על העוסק בהוראת נהיגה בבית ספר לנהיגה של צבא ההגנה לישראל (להלן – צה"ל) או של משטרת ישראל.

¹ דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 7, עמ' 173; ס"ח התשפ"ב, עמ' 772.

² ס"ח התשמ"ב, עמ' 43.

(1) אחרי פסקה (1) יבוא:

"(א1) היה הרכב המסחרי האמור בפסקה (1) רכב מחובר, תחול הודעת איסור השימוש, על הרכב המנועי והגרור כאחד, אף אם המשקל הכולל של הרכב והמטען עלה על המותר רק באחד מהם; לעניין פסקה זו, "גרור", "רכב מחובר" – כהגדרתם בתקנות לפי הפקודה";

(2) בפסקה (2), בסופה יבוא "לעניין סעיף זה, "קצין משטרה" – לרבות תובע כמשמעותו בסעיף 12(א)(2) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח חדש], התשמ"ב-1982, שהוסמך לעניין זה בידי המפקח הכללי של משטרת ישראל".

5. אחרי התוספת החמש עשרה לפקודה יבוא:

הוספת תוספת
שש עשרה

"תוספת שש עשרה"

(סעיף 12(ב))

(1) עבירה לפי תקנה 39טו לתקנות;

(2) עבירה לפי תקנה 122א(א) או (ג) לתקנות;

(3) עבירה לפי תקנה 122(ב) לתקנות;

(4) עבירה לפי תקנה 122ג(א) לתקנות."

ד ב ר י ה ס ב ר

סעיף 5 בהמשך לתיקון המוצע לסעיף 12 לפקודה, כמפורט בסעיף 1 להצעת החוק, מוצע להוסיף לפקודה תוספת שש עשרה, ובה לקבוע את העבירות שבשלן יידחה הגיל המזערי לקבלת רישיון נהיגה. בשלב זה מוצע לכלול בתוספת את תקנה 39טו לתקנות התעבורה, שעניינה גיל מזערי לנהיגה על אופניים עם מנוע עזר, החובה לנהוג באופניים כאמור שהם תקינים והחובה לעמוד בהכשרה לנהיגה כאמור, ואת תקנות 122א(א) ו-122(ב)ג(א) לתקנות שקובעות את אותן הוראות לגבי גלינוע.

הצעת חוק זו פורסמה בהצעות חוק הממשלה – 1488, ביום כ"ג בטבת התשפ"ב (27 בדצמבר 2021), ומובאת לפרסום בשנית עם שינויים קלים.

סעיף 4 בתקופה האחרונה התגלעה מחלוקת משפטית בשאלה אם ניתן לתת הודעת איסור שימוש בשני חלקיו של רכב מחובר (הגרור והנגרר כאחד), אף אם עבירה לכאורה של משקל כולל העולה על המותר בוצעה רק באחד מחלקיו. מוצע להבהיר את הדין בעניין זה ולקבוע כי לעניין זה יש לראות את הרכב המחובר כרכב אחד.

כמו כן מוצע לערוך בסעיף 57א לפקודה תיקון מקביל לתיקון המוצע לסעיף 47, לעניין הגורם המוסמך לתת הודעת איסור שימוש ברכב שיש יסוד סביר להניח שיוגש נגד הנהג כתב אישום בעבירה הכלולה בסעיף האמור או בעבירות המפורטות ובתוספת השביעית לפקודה, ולהסמיך לעניין זה גם "תובע" כהגדרתו בחוק סדר הדין הפלילי, שהוסמך על ידי המפקח הכללי של משטרת ישראל.

